

OFERTA DE SERVICIOS

Realización de trabajos para la Adecuación al RGPD

Normas de referencia

CLIENTE | MARÍA JOSÉ MORAL MORGADO

REFERENCIA | 1539217/2024

FECHA | 03/09/2024

Presentado por: MAYTE VALER MUNILLA

QUIENES SOMOS

Laboral Group es nuestra entidad especializada en servicios de consultoría, con más de 10 años de experiencia en el ámbito del cumplimiento normativo para diferentes entidades privadas como empresas, autónomos, comunidades de propietarios, asociaciones, federaciones y entre otras, así como en entidades públicas.

Trabajamos con un eficaz sistema de gestión que nos permite, de forma personalizada, registrar, documentar y realizar un seguimiento adecuado para el cumplimiento de normativo, adecuando a nuestros clientes a ellas.

Para ello, contamos con nuestro equipo integrado por expertos consultores especializados en diferentes materias de obligación empresarial (juristas e informáticos), ubicados en las distintas delegaciones dentro del estado español, con atención permanente y perfectamente capacitados para la prestación de los servicios solicitados, además de un software patentado diseñado por nuestros ingenieros y consultores.

En LABORAL GROUP creemos que el desarrollo **profesional, tecnológico y personal** es la clave para conseguir el éxito.

Trabajar con Laboral Group

- Una vez contratado el servicio, **nuestro consultor especializado se pondrá en contacto con la entidad para realizar las acciones pertinentes.**
- **Proporcionamos evidencias documentadas electrónicamente.** De cualquiera de los servicios contratados, mediante los perfiles habilitados a los clientes en nuestra intranet
- **Reducimos las visitas y maximizamos el rendimiento.**
- **Mejoramos de la productividad.** Favorecemos un mejor compromiso y mayor participación del personal en la empresa, lo que deriva en una mayor dedicación y productividad.
- **Mejoramos del clima laboral** con la reducción de diferencias entre el personal. La conflictividad laboral se reduce.
- **Ayudamos a la racionalización de los horarios** que contribuye a un uso de los tiempos más racional y a una gestión de los recursos moderna y más eficiente y favoreciendo la flexibilidad de la entidad.
- Ayudamos a desarrollar la **creatividad y la innovación** de los trabajadores y de la propia empresa.
- **Ayudamos a reducir de riesgo de sanciones**, una de las ventajas más prácticas, debido al aumento de Inspecciones específicas para detectar incumplimientos de la normativa aplicable en materia de protección de datos.
- **Ayudamos a aumentar la confianza** de los clientes, consumidores, proveedores, trabajadores, etc.



Nuestros productos

Diseñamos todos y cada uno de nuestros productos para ser los más completos y competitivos del mercado, con la firme convicción de que detrás de cada cliente hay una persona que exige lo mejor y al mejor precio del mercado, un cliente que no perdona una mala atención y que cuida sus costes al máximo.

SERVICIO DE ADECUACIÓN A LA PROTECCIÓN DE DATOS

Asistencia profesional en la adecuación a la protección de datos.

SERVICIOS TÉCNICOS

Laboral Group, como grupo especializado en Consultoría Normativa, presta a entidades clientes de cualquier sector de actividad, diferentes servicios en materia de adecuación a la protección de datos.

CURSOS

Información sobre los cursos de formación que desarrollamos e impartimos, en metodología Presencial y e-Learning, en materia de adecuación a la protección de datos.

LABORAL RGPD

En Laboral Group, somos expertos en inteligencia preventiva, disponemos para usted de innovadores sistemas de trabajo, con los que conseguimos prestar los servicios de consultoría preventiva de mayor calidad y rigurosidad técnica, al menor coste.

- Servicios de Consultoría de Protección de Datos.
- Delegado de Protección de Datos externo.
- Auditoria en Protección de datos.
- Seguridad Alimentaria.
- Planes de Igualdad.
- Registro Salarial Obligatorio.
- Auditoria Retributiva.
- Prevención Penal.
- Protocolos varios.

¿Por qué somos la MEJOR OPCIÓN?

Todos le contarán lo mismo, sólo LABORAL GROUP se lo GARANTIZA, cada acción, cada movimiento de nuestra Entidad está orientado hacia nuestros clientes, sabemos lo que quieren, y se lo damos.

CALIDAD Y PRECIO	Ofrecemos a nuestros clientes la más amplia variedad de servicios de valor añadido altamente especializados. El mejor servicio integral disponible, con el que además de dar cumplimiento a sus requisitos legales, obtendrá una filosofía de trabajo con la que conseguir la mayor rentabilidad, al mejor precio del mercado. Nadie nos supera en calidad, ni en precio.
COMPETITIVIDAD	Mejoramos cualquier oferta, superamos cualquier expectativa, incrementamos ampliamente los niveles de atención y servicio, no son solo palabras. Somos EXPERTOS EN CONSULTORIA
FLEXIBILIDAD	Nos adaptamos a las necesidades específicas de nuestros clientes, con recursos técnicos, humanos y tecnológicos, desarrollando para cada cliente un servicio personalizado en función de sus necesidades y requisitos.
GARANTÍA	Todos nuestros servicios están garantizados y avalados por el contrato de prestación de servicios. Nos comprometemos, por contrato y para siempre, con nuestros clientes, asumiendo explícitamente cualquier tipo de insatisfacción del cliente. <u>NO MÁS PALABRAS</u>
NUESTRO EQUIPO TÉCNICO	Nuestros clientes están asesorados permanentemente por un equipo de expertos, quienes se responsabilizan de identificar, analizar, evaluar y auditar cualquier opción de mejora para el cumplimiento normativo. Plantean al cliente todas las opciones existentes, para adecuar la empresa a la normativa sobre protección de datos, además de ser un requisito legal.

“¿Por qué seguir gastando dinero innecesario en servicios que no necesita, no entiende y/o no recibe?”

En LABORAL GROUP damos respuesta a sus expectativas,

¡pónganos a prueba!

Antecedentes

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) tiene una gran importancia, ya que las entidades deberían adaptarse para cumplir con esta normativa cuando sea de aplicación.

Hablamos de una normativa europea, un Reglamento de la UE; que es de obligado cumplimiento para los Estados miembros desde el momento en el que se aprueba, por lo que no hay que incorporarlo al ordenamiento jurídico del propio estado. No obstante, España con la LOPDGDD existen algunas precisiones en base al RGPD a tener en cuenta.

El objetivo es establecer las normas relativas a la protección de datos de las personas físicas, en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de los mismos, de su honor e intimidad personal y familiar, protegiendo los derechos y libertades de las personas físicas y, en particular, su derecho a la protección de los datos personales.

El RGPD y la LOPDGDD son de obligado cumplimiento a toda entidad o empresa física o jurídica, pública o privada, que posea datos de carácter personal que contengan información susceptible de recogida, registro, tratamiento o transmisión, concerniente a una persona física identificada o identificable.

Por lo tanto, todas aquellas empresas o autónomos que posean datos personales de clientes, proveedores, socios, personal, pacientes, asegurados, etc, están obligadas a su cumplimiento.

Objeto

El presente documento, en su apartado 4, tiene por objeto presupuestar la prestación de servicios que realiza LABORAL RGPD, elaborado por LABORAL RGPD, a MARÍA JOSÉ MORAL MORGADO, tendente al cumplimiento de las Obligaciones y Derechos documentales contenidos en las distintas normas vigentes en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, para adecuar de tal forma la entidad al RGPD y en la LOPDGDD.

Por otra parte, en el apartado 5, tiene por objeto presupuestar la prestación de servicios formativos que realiza LABORAL LEARN, a MARÍA JOSÉ MORAL MORGADO, tendente al cumplimiento de los estándares de calidad en cursos de formación de las diferentes normas, convenios y fundaciones.

Oferta de Servicios Adecuación al RGPD

Los servicios y acciones que en LABORAL RGPD prestamos a nuestros clientes, en caso de aceptación del presupuesto, se concretan en los siguientes apartados.

En un plazo de **48 horas** desde la aceptación del presupuesto, el consultor asignado a su entidad se pone en contacto vía telefónica y/o email para concertar la visita.

Mediante las entrevistas oportunas con los representantes, personal que estos designen, etc. de MARÍA JOSÉ MORAL MORGADO, procedemos a la recopilación de toda la información necesaria para adecuar la entidad a las normativas de protección de datos, como la identificación del tratamiento de datos personales que se lleven a cabo en la entidad durante el desarrollo de su actividad, los riesgos derivados de estos tratamientos que afecten al honor, la intimidad y demás derechos fundamentales de los afectados, además del personal autorizado al tratamiento de datos, encargados del tratamiento, etc.

1. Elaboración del análisis del tratamiento

Tanto el RGPD en su artículo 30, como la LOPDGDD en su artículo 31, exigen la elaboración y redacción por escrito, en formato papel o electrónico, de un Registro de las Actividades de Tratamiento de datos personales.

Para la realización del análisis de riesgos y, por lo tanto, dar cumplimiento a las normativas dotando del contenido mínimo especificado en los citados artículos, en LABORAL RGPD llevaremos a cabo las siguientes acciones:

- Identificamos el tratamiento de datos personales que se llevan a cabo en la entidad durante el desarrollo de su actividad.
- Una vez claros los diferentes tratamientos, recopilamos el origen, las causas de legitimación para el tratamiento de los datos, afectados, que datos se tratan, finalidad o finalidades del tratamiento, personal autorizado para tratar datos en la entidad, donde se almacenan, que medidas de seguridad se aplican, cuando finalizará el tratamiento, la existencia de transferencia internacional, la existencia de cesión y la destrucción entre otros.
- Para finalizar, procedemos a identificar los riesgos y hacer las recomendaciones pertinentes mediante unas medidas de seguridad por cada uno de ellos, además de realizar un análisis de la necesidad, o no, de la realización de evaluación de impacto de protección de datos personales (EIPD).

2. Elaboración de consentimientos

Uno de los objetivos del RGPD es reforzar la protección de los datos de los ciudadanos europeos, por ende, el consentimiento adquiere una mayor relevancia.

Del RGPD en su artículo 6.1.a y la LOPDGDD en su artículo 6 se entiende que será lícito el tratamiento de datos personales, entre otros motivos, cuando el afectado preste su consentimiento libre, expreso e inequívoco, para uno o varios fines específicos.

A partir de la información recogida y contrastada, en LABORAL RGPD creamos, de forma personalizada, y subimos a nuestra plataforma web, los consentimientos que deberán utilizar para el lícito tratamiento de datos.

Dichos consentimientos, se realizan en base a las condiciones establecidas en el artículo 13 del RGPD, utilizando el método de la doble capa, la primera de información básica y la segunda de información adicional.

3. Elaboración de contratos de usuarios autorizados

El RGPD habla del Principio de Responsabilidad Proactiva, que responde a la necesidad de que el responsable del tratamiento aplique las medidas técnicas y organizativas apropiadas, a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento de los datos personales se realiza conforme a las normativas RGPD y LOPDGDD.

En cuanto a las medidas organizativas, informar al personal autorizado para el acceso y tratamiento de datos es esencial para cumplir con una correcta política en materia de protección de datos.

En LABORAL RGPD redactamos y enviamos individualmente, por email, a todo su personal autorizado, tanto la política de protección de datos de la entidad, como el contrato de usuario autorizado, donde se dispondrán las cláusulas y sanciones por el incumplimiento de la normativa. Dichos contratos deberán ser devueltos firmados mediante un link ubicado en el propio email.

Tanto información como los contratos, las ponemos a disposición de la entidad, 24 horas al día los 7 días de la semana, mediante nuestra plataforma web.

4. Elaboración de contratos de encargados del tratamiento y prestadores de servicios con acceso a datos personales pero sin tratamiento

El artículo 28.3 del RGPD establece que cuando se vaya a realizar un tratamiento por cuenta de un responsable del tratamiento, este tratamiento por el encargado de se regirá por un contrato u otro acto jurídico con arreglo al Derecho de la UE o de los estados miembros.

En LABORAL RGPD, también, redactamos y enviamos por email a cada uno de los encargados, dos tipos de contratos, en función de si estos tratan datos o únicamente tienen acceso a ellos:

- Contratos para encargados del tratamiento con acceso y tratamiento de datos.
- Contratos para prestadores de servicio con acceso a datos personales pero sin tratamiento.

5. Elaboración de formularios y clausulados

El RGPD en su artículo 12 de transparencia de la información, comunicación y modalidades de ejercicio de los derechos de los interesados, especifica, entre otras cosas, que ...el responsable del tratamiento tomará las medidas oportunas para facilitar al interesado toda la información indicada en los artículos 13 y 14.

En LABORAL RGPD, elaboramos y ponemos a disposición de la entidad, 24 horas al día los 7 días de la semana, mediante la plataforma web, todas las cláusulas específicas necesarias para el cumplimiento de informar.

Entre lo más destacado se encuentra:

- Política de privacidad
- Aviso legal
- Política de cookies
- Cláusulas de información email
- Información de video-vigilancia

6. Elaboración de la evaluación de impacto (EIPD)

El artículo 35 del RGPD, establece la obligatoriedad para la realización de la EIPD en algunos casos específicos. La finalidad es identificar y evaluar riesgos específicos y establecer sus correspondientes recomendaciones y medidas correctoras.

Para la realización de la EIPD, en LABORAL RGPD llevaremos a cabo las siguientes acciones:

- Mediante la revisión del análisis de riesgos y las entrevistas oportunas con los representantes, personal que estos designen, etc, de MARÍA JOSÉ MORAL MORGADO durante la visita, procedemos a la identificación de los riesgos específicos que tiene la entidad durante el desarrollo de su actividad que afecten al honor, la intimidad y demás derechos fundamentales de los afectados.
- Una vez identificados los riesgos, realizamos la valoración del riesgo estableciendo la probabilidad y la gravedad del riesgo, además de concretar las medidas que debe tomar la entidad para eliminarlos o minimizarlos.

* En caso que el presente presupuesto no contemple los servicios para la realización de la EIPD, estos se deberán presupuestar aparte, con su correspondiente factura y pago.

7. Creación y acceso al perfil en la plataforma

Como ya se ha comentado en el punto 4.1, tanto el RGPD en su artículo 30, como la LOPDGDD en su artículo 31, exigen la elaboración y redacción por escrito, en formato papel o electrónico, de los documentos que se realizan en la entidad.

Con el objetivo de dar cobertura 24 horas al día, los 7 días de la semana, en LABORAL RGPD creamos y ponemos a disposición de la entidad, un perfil cliente en nuestra web intranet.laboralrgpd.com.

En dicho perfil, además de toda la documentación elaborada, también ponemos a disposición del cliente:

- El control y introducción de nuevos usuarios autorizados, encargados del tratamiento y prestadores de servicios
- Elaboración de un procedimiento de ejercicio de derechos, a partir de los links especificados en los consentimientos y cláusulas varias.
 - Derecho de **acceso**
 - Derecho de **supresión (olvido)**
 - Derecho de **limitación del tratamiento**
 - Derecho de **portabilidad**
 - Derecho de **rectificación**
 - Derecho de **oposición**
- La posibilidad de registrar todas las quebras de seguridad que la entidad haya tenido.
- La notificación en la evaluación de impacto de las medidas de seguridad adoptadas en los riesgos detectados.
- La notificación en la evaluación de impacto de las medidas de seguridad adoptadas en los riesgos detectados.

* El perfil web del cliente se bloqueará si la entidad causa baja o se haya procedido a la devolución del recibo.

8. Asesoramiento en la implantación de la protección de datos personales

Desde la entrada en vigor del RGPD se pone especial énfasis en el apartado de implantación de la protección de datos en las entidades, es decir, es tan importante crear los procedimientos, documentación y medidas de seguridad necesarias, como aplicarlas correctamente.

En LABORAL RGPD estamos a disposición de nuestros clientes desde el minuto 1 para asesorar y responder de forma ágil todas las necesidades derivadas en materia de protección de datos, además de realizar las modificaciones que se consideren oportunas para el correcto cumplimiento de las normas.

Consentimiento

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, el interesado concede su consentimiento libre y expreso en el tratamiento de sus datos personales, por parte del responsable del tratamiento LABORAL RGPD S.L.U.

En base al derecho de información establecido en el artículo 13 del mismo RGPD y el artículo 11 de la LOPDGDD, se le facilita la siguiente información, que se implementará detalladamente con información adicional, en el caso que la requiera, enviando un email a cuplimientonormativo@laboralgroup.com.

El responsable del tratamiento es LABORAL RGPD S.L.U con CIF B25857798, ubicada en la calle Corregidor Escofet, 50 CP25005 de Lleida, teléfono 678 700 800.

El Delegado de Protección de Datos de LABORAL GROUP es Alexandre Martin Gonzalez, pudiendo ser localizado en el la misma dirección y teléfono de lunes a viernes de 08:00h a 14:00h y de 16:00h a 18:00h.

La finalidad del tratamiento es la tramitación de presupuestos, el envío de información comercial de los servicios de todas las empresas del grupo LABORAL GROUP, mediante correo electrónico o por puesta en contacto de nuestro personal comercial.

En caso de aceptación del presupuesto, también la elaboración del contrato de servicios.

La legitimación para la realización el consentimiento por parte del propio interesado.

En caso de realizarse el presupuesto directamente por nuestro personal comercial existirá cesión a otras empresas del grupo Laboral Group.

En caso que el presupuesto se haya elaborado por un colaborador, dichos datos tratados por los propios colaboradores como encargados del tratamiento.

Para el ejercicio de sus derechos de acceso, cancelación, portabilidad, rectificación, limitación del tratamiento y oposición enviando email a cuplimientonormativo@laboralgroup.com, el DPD de la empresa se encargará de gestionarlo convenientemente sin dilación indebida en un plazo máximo de 72 horas.

El almacenamiento y tratamiento de sus datos será indefinido y solo finalizará en los siguientes casos:

- Por contratación del servicio, ya que existirán nuevos tratamientos cuyo consentimiento se dará en el contrato de la prestación del servicio.
- Por el ejercicio del derecho de supresión.

Datos Empresa

Titular	MARÍA JOSÉ MORAL MORGADO	CIF	B00000000
Representante	María José Moral Morgado	DNI	
Dirección	Calle Dr. Bellido 3, 2ª planta	CP	Población
C.N.A.E.			
Email	distribucion@zeenaproducciones.com	Teléfono	680557163 Móvil

DATOS PRESUPUESTO

Fecha	03/09/2024	Válido Hasta	03/10/2024
Comercial	MAYTE VALER MUNILLA	Telf	603032794
Tipo de servicio	RGPD		

€ DETALLE DEL SERVICIO OFERTADO

Concepto	Cantidad	Precio	Total
RGPD003 - RGPD: Adecuación para Empresas hasta 5 trab.	1	170,00 €	170,00 €
Importe Total (I.V.A. no incluido)			170,00 €
Forma de pago			

Observaciones

por Laboral RGPD, S.L.U.

laboralrgpd
PROTECCIÓN DE DATOS
Laboral RGPD S.L.U.
C/ Dr. Bellido 3, 2ª planta
46100 BURJASSOT (VALENCIA)
Tf: 680 557 163

Gerente: David Segura Pujol

Firma y sello de la empresa